

CONTRATO UVEG-PAV-M-HA2538-6830-26 DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA UNIVERSIDAD VIRTUAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU APODERADO LEGAL EL DR. HERNÁNDEZ MENDOZA ANÍBAL, EN LO SUCESIVO "LA UNIVERSIDAD" Y POR LA OTRA MARTINEZ RODRIGUEZ BRIAN, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL PRESTADOR DEL SERVICIO", MISMO QUE SUJETAN AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

DECLARACIONES

I.- De "LA UNIVERSIDAD"

I.1. Que es un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Estatal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, sectorizado a la Secretaría de Educación de Guanajuato, de conformidad con lo dispuesto en su artículo 1 primero del Decreto Gubernativo número 40 cuarenta mediante el cual se crea la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato en fecha 11 de septiembre de 2007.

I.2. Que el C. Hernández Mendoza Aníbal, cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente, tal como lo establece el artículo 20 del Estatuto Orgánico de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, publicado mediante Decreto Gubernativo número 43 de fecha 13 de enero del 2026, mediante el cual se establece que la Dirección de Asuntos Jurídicos, auxiliará al Rector en el cumplimiento de su facultad de representación legal de la UVEG.

I.3. Que, para efectos del presente contrato, señala como su domicilio el ubicado en Hermenegildo Bustos Número 129 A SUR, Colonia Centro, C.P. 36400 de la ciudad de Purísima del Rincón, Guanajuato.

I.4. Que su registro Federal de contribuyentes es UVE070911JN6.

II.- De "EL PRESTADOR DEL SERVICIO"

II.1 Las declaraciones de "EL PRESTADOR DEL SERVICIO", correspondientes a datos personales, se encuentran contenidos en el expediente físico y/o electrónico resguardado en el archivo de la "UNIVERSIDAD", ya que se considera información clasificada como confidencial conforme a lo dispuesto por la Ley de Protección de Datos en Posesión De Sujetos Obligados para el Estado de Guanajuato y la Ley General en la Materia, obligándose "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" a notificar a "LA UNIVERSIDAD" cualquier cambio dentro de los 8 días siguientes a que este ocurra.

Agrega que ofrece sus servicios al público en general.

CLÁUSULAS

PRIMERA.- "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" se obliga a prestar sus servicios profesionales a "LA UNIVERSIDAD" asesorando la Asignatura Virtual en la Coordinación de Educación Media Superior, de la Secretaría Académica, realizando lo siguiente: Dar Asesoría Virtual a 55 alumnos en la materia de COM-LEX1-1925-26-048 Lengua extranjera I.

SEGUNDA.- Para dar cumplimiento a lo establecido en la cláusula anterior "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" realizará las siguientes actividades:

1. Llevar a cabo la atención de las dudas de educandos sobre las actividades de aprendizaje y los contenidos del curso, en un periodo menor a 24 horas.
2. Llevar a cabo la retroalimentación y evaluación de actividades de educandos, en un periodo menor a 48 horas.
3. Establecer esquemas de acercamiento, comunicación y participación efectivos y continuos con las y los educandos, durante todo el curso, a través de asesorías en línea, participación en foros de discusión, chats, mensajes de correo electrónico institucionales, proyectos colaborativos y todos aquellos que sean parte del curso señalado, de manera virtual y a través de la plataforma UVEG en línea.
4. Verificar constantemente el registro de accesos a la Plataforma Educativa UVEG en línea y el reporte de evaluaciones (sábana de calificaciones), para observar el estatus de las y los educandos, y llevar a cabo estrategias que garanticen la buena eficiencia terminal del grupo.
5. Realizar el registro de las estrategias llevadas a cabo con los educandos a través del módulo de tutoría y/o donde lo indique quien coordina las actividades académicas, con el objeto de tener evidencia del seguimiento y la atención brindada al estudiantado.
6. Colaborar con el área que coordina las actividades académicas en la atención de incidencias académicas en un periodo menor a 24 horas.
7. Realizar las acciones necesarias para motivar la participación de las y los educandos en las actividades del curso, promover el aprendizaje y la acreditación del curso señalado.

8. Realizar al menos una sesión sincrónica (videoconferencia) con las y los educandos asignados, para explicar temas o resolver dudas diversas.
9. Realizar las evaluaciones del proceso de recuperación de módulo cuando lo solicite quien coordina las actividades académicas.
10. Asistir a las reuniones virtuales a las que sea convocado y tener participación activa en las academias que participe.
11. Participar en el proceso de revisión, retroalimentación y mejora continua de los cursos de "LA UNIVERSIDAD". Es responsabilidad del asesor(a) informar a quien coordina las actividades académicas sobre cualquier inconsistencia dentro del curso tan pronto sea detectado, proporcionando los recursos necesarios para subsanarlo.
12. Atender las solicitudes de información que le requiera el responsable del programa académico en el que participe.
13. Participar en las actividades de formación y desarrollo docente a las que sea convocado, entregando las constancias de participación correspondiente al área que se la solicite.
14. Desarrollar los reportes correspondientes con los datos específicos del monitoreo y seguimiento que hizo, con el fin de que se cuente con la información actualizada sobre el avance del grupo, mismos que serán entregados de acuerdo a lo indicado por quien coordina las actividades académicas.
15. Realizar la evaluación del 100% de las evidencias de aprendizaje, cumpliendo el estándar de atención referido en el punto 2.

TERCERA. - Para el desarrollo y aplicación de la asignatura señalada en la cláusula anterior, "LA UNIVERSIDAD" proporcionará a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" los contenidos de la materia que asesorará "EL PRESTADOR DEL SERVICIO".

CUARTA. - "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" se obliga a prestar sus servicios del 06 de julio del 2026 al 31 de julio del 2026.

QUINTA. - Convienen las partes que "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" recibirá como único pago por concepto por el servicio descrito la cantidad total, fija y bruta de \$7,063.88 (Siete Mil Sesenta Y Tres Pesos 88/100 M.N.), menos impuestos.

Asimismo "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" acepta y conviene que se le retenga el impuesto correspondiente de conformidad con las disposiciones fiscales aplicables de honorarios asimilables a sueldos.

SÉXTA. - "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" recibirá los pagos previstos en la cláusula anterior en las instalaciones de "LA UNIVERSIDAD" o mediante transferencia electrónica.

SEPTIMA. - Acuerdan las partes que respecto al pago de las expensas que "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" pudiera hacer en el desempeño de su servicio, no serán cubiertas por "LA UNIVERSIDAD".

OCTAVA. - "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" se obliga a cuidar y proteger la privacidad y confidencialidad de la información utilizada con motivo del cumplimiento del presente contrato, la cual está clasificada como confidencial.

Además "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" acepta que el producto que resulte con motivo del cumplimiento de este contrato es exclusivo de "LA UNIVERSIDAD", quien será la titular de todos los derechos que se originen.

NOVENA. - Ambas partes acuerdan que el servicio objeto del presente contrato será realizado por "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" de forma virtual, a través de la Plataforma Educativa que "LA UNIVERSIDAD" le designe para tal efecto.

DÉCIMA. - Serán causas de rescisión sin necesidad de declaración judicial, cuando "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" no cumpla parcial o totalmente sus obligaciones, o se retrase en la entrega del servicio en la forma y términos estipulados en este instrumento jurídico.

DÉCIMA PRIMERA. - "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" no podrá en ningún momento ceder o subrogar los derechos y obligaciones derivados del presente instrumento a terceras personas.

DÉCIMA SEGUNDA. - "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" manifiesta que todos los bienes, técnicas, licencias, manuales de operación, guías, material bibliográfico y demás materiales y equipos, que utilizará para la prestación del servicio objeto de este contrato, son de su propiedad.

DÉCIMA TERCERA. - Las partes convienen que "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" se compromete a estar capacitado, por lo que "LA UNIVERSIDAD" otorgará capacitación, sesiones de academia y actividades diversas análogas, por lo que puede ser convocado por parte de "LA UNIVERSIDAD" para asistir, ya sea de forma virtual y/o presencial.

DÉCIMA CUARTA. - Se aplicarán las penas previstas en el artículo 2121 del Código Civil del Estado a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO", en caso de no estar autorizado por la ley, para cuyo ejercicio ésta última exija título.

DÉCIMA QUINTA. - Acuerdan las partes que en caso de querer rescindir el presente contrato o darlo por terminado de manera anticipada sin responsabilidad alguna para ellas se deberá dar aviso por escrito con 20 días naturales de anticipación, habiendo entregado "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" el avance correspondiente del servicio señalado en la cláusula primera y "LA UNIVERSIDAD" pagado la parte proporcional correspondiente.

DÉCIMA SÉXTA. - El presente contrato es de naturaleza y cumplimiento civil. Queda expresamente convenido que cuando "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" utilice personal en el ejercicio de sus actividades, dicho personal dependerá exclusivamente de él, siendo por tanto a cargo del mismo todas las responsabilidades jurídicas provenientes de la utilización de los servicios del personal que le auxilie y que no sea puesto a su disposición por "LA UNIVERSIDAD". Obligándose a su vez a sacar a salvo a esta última si se presenta cualquier demanda o acción en la que se le involucre.

DÉCIMA SEPTIMA. - Ambas partes acuerdan establecer una pena convencional en caso de que "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" no cumpla con lo señalado en el presente contrato, misma que consistirá en el pago de 30 salarios diarios mínimos vigentes en el Estado de Guanajuato, pudiendo además dar por rescindido el presente contrato sin previo aviso y sin responsabilidad alguna para la parte que no incumplió.

DÉCIMA OCTAVA. - Manifiesta "EL PRESTADOR DEL SERVICIO", en forma expresa, que es su voluntad que el tratamiento de sus ingresos se realice conforme a lo dispuesto por el artículo 94 Fracción V, del Título IV, Capítulo Primero, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta en vigor.

DECIMA NOVENA. - Se obliga "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" a guardar bajo estricta confidencialidad y abstenerse de revelar a terceras personas, durante y después de concluida la relación contractual con "LA UNIVERSIDAD" cualquier derecho vinculado a propiedad intelectual e industrial reconocidos y protegidos a favor de ésta como lo son: derechos de autor, marcas, patentes, avisos comerciales, nombres comerciales, modelos de utilidad, esquemas de trazado de circuito, secretos industriales y en general, cualquier dato o información que impliquen ventajas competitivas para "LA UNIVERSIDAD".

Lo anterior, de conformidad con la Ley Federal de Derechos de Autor, la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, los Tratados Internacionales vinculados a estas materias y de lo que el Estado Mexicano forma parte, así como la normatividad reglamentaria en las materias de derechos de autor y propiedad industrial.

VIGÉSIMA. "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" se obliga a ceder a "LA UNIVERSIDAD" o a quien ésta determiné, los derechos tanto de propiedad intelectual como industrial en términos de la Ley aplicable, en caso de que se actualice el supuesto.

VIGÉSIMA SEGUNDA. - "LAS PARTES" acuerdan que la información que posea el carácter de secreto industrial y de información confidencial, serán debidamente resguardadas y protegidas bajo sobre cerrado y en lugar seguro y de acceso restringido definido por "LAS PARTES".

"LAS PARTES" podrán aumentar el acervo a que se refiere el párrafo inmediato anterior y para tal efecto bastará que se indique que dicha información comprende y participa de dicha naturaleza para que reciba idéntico tratamiento y se observen expresamente las mismas formalidades, en los casos que resulte aplicable.

VIGÉSIMA TERCERA. - "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" se obliga expresamente a cooperar para realizar los trámites que "LA UNIVERSIDAD" estime convenientes y necesarios para implementar las medidas legales y reglamentarias de protección de la referida propiedad intelectual e industrial en la inteligencia de que todas las erogaciones de naturaleza económica que deban ser cubiertas serán a cargo de "LA UNIVERSIDAD", cuando resulte aplicable

VIGÉSIMA CUARTA. - En caso de controversia sobre la interpretación y cumplimiento de este contrato, las partes acuerdan realizar pláticas extrajudiciales a efecto de dirimirlas, sin embargo, en caso de persistir, convienen en someterse a los tribunales civiles, de la ciudad de Purísima del Rincón, Guanajuato, renunciando a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles en razón de su domicilio presente o futuro.

Manifiestan las partes su consentimiento con este contrato, por lo que lo firman en la ciudad de Purísima del Rincón, Guanajuato, el 06 de julio del 2026.

HERNÁNDEZ MENDOZA ANÍBAL
"LA UNIVERSIDAD"

MARTINEZ RODRIGUEZ BRIAN
"EL PRESTADOR DEL SERVICIO"

Asunto: Solicitud para el Tratamiento de Honorarios

Universidad Virtual del Estado de Guanajuato

Atención: Secretaría Administrativa

EL (La) suscrito (a) MARTINEZ RODRIGUEZ BRIAN, con domicilio fiscal en Calle Ote 241 B 39 Colonia Agricola Oriental en la Alcaldía Iztacalco, Ciudad de México C.P. 08500.

Por así convenir a mis intereses y situación fiscal, solicito en forma expresa y voluntaria a usted, se lleve a cabo el tratamiento de mis ingresos en términos del Título IV, Capítulo Primero, artículo 94 Fracción V, relativo a las Personas Físicas de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. Lo anterior en virtud de que los ingresos por el contrato de fecha 06 de julio del 2026, representan el 100% de los ingresos establecidos en el presente contrato, lo anterior de conformidad con las disposiciones fiscales referidas con anterioridad.

En términos de lo anterior, solicito se tenga por atendida mi petición a partir del primer pago realizado.

"Protesto lo necesario"

Alcaldía Iztacalco, Ciudad de México a 06 de julio del 2026

MARTINEZ RODRIGUEZ BRIAN
